

PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA E REGISTRO DE IMÓVEIS

Por JOSIANE MAFRA

OLÁ!

- Eu sou **Josiane Mafra**
- Sou advogada, palestrante, professora e escritora
- Possuo especialização em (Direito e Educação) e mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário
- Você poderá me encontrar no @josianemafra 



A POSSE E A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA

- Direitos NÃO patrimoniais e Direitos patrimoniais (direitos obrigacionais, de um lado, posse e direitos reais, de outro)
- Direito real sobre coisa própria (**PROPRIEDADE**) e direito real sobre coisa alheia.



AQUISIÇÃO DE DIREITOS REAIS (MÓVEIS E IMÓVEIS)

- Tradição (bens móveis) e registro (bens imóveis): arts. 1.226 e 1.227 do CCb
- Inviolabilidade da propriedade: direito fundamental da pessoa humana (CRFB/88)
- Atributos: uso, gozo, disposição e reivindicação
- Função social



QUANDO A PROPRIEDADE CUMPRE A SUA **FUNÇÃO SOCIAL?**

- A propriedade **URBANA**: vide art. 182, § 2º da CRFB/1988
- A propriedade **RURAL**: vide art. 186 da CRFB/1988



AQUISIÇÃO E PERDA DA PROPRIEDADE IMÓVEL NO BRASIL

- **Aquisição originária** (acessão e usucapião) e **derivada** (transmissão “inter vivos” ou “causa mortis”)
- **Perda voluntária** (renúncia, alienação, abandono) e **involuntária** (desapropriação, perecimento e outras formas, como mediante decisão judicial).



A USUCAPIÃO

- Instrumento apto a regularizar a propriedade
- Do latim “usucapio”
- Modo de aquisição originária da propriedade e de outros direitos reais
- **Requisitos**: posse “ad usucapionem” de “persona habilis”+lapso temporal mínimo (vide modalidade)+objeto passível de usucapião



AS MODALIDADES DE USUCAPIÃO (PARTE 1)

- Usucapião extraordinária: Art. 1.238, *caput*, CCb
- Usucapião extraordinária com prazo reduzido:
Art. 1.238, § único, CCb
- Usucapião Ordinária: Art. 1.242, CCb
- Usucapião Ordinária com prazo reduzido
(ordinária habitacional/*pro labore*/tabular): Art.
1.242, § único, CCb



AS MODALIDADES DE USUCAPIÃO (PARTE 2)

- Usucapião especial urbana (*pro moradia/pro misero*):
Art. 183, CRFB/88
- Usucapião especial rural (*pro labore*): Art. 191,
CRFB/88
- Usucapião por abandono de lar (usucapião familiar):
Art. 1.240A, CCb
- Usucapião Indígena: Lei nº 6.001/73, art. 33
- Usucapião urbano coletiva: Estatuto da Terra



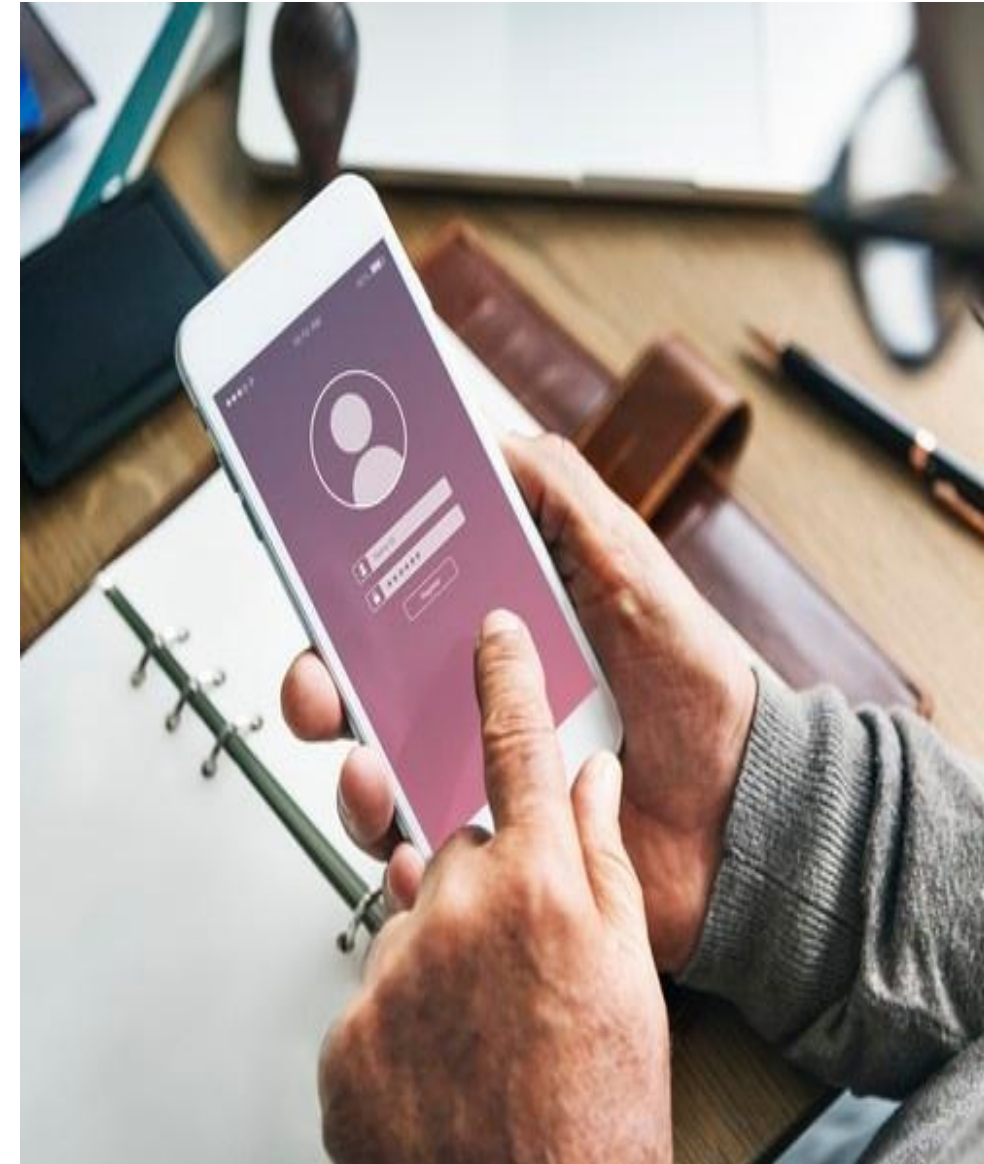
OS PROCEDIMENTOS

- Usucapião judicial
- Usucapião extrajudicial: Art. 1.071, CCb c/c Lei nº 6.015/73 (Art. 216A) c/c Lei nº 13.465/2017
- Documentos instrutórios: Certidão de matrícula, planta e memorial descritivo, justo título e/ou outros documentos comprobatórios, Ata Notarial, etc.



REGISTRO DE IMÓVEIS

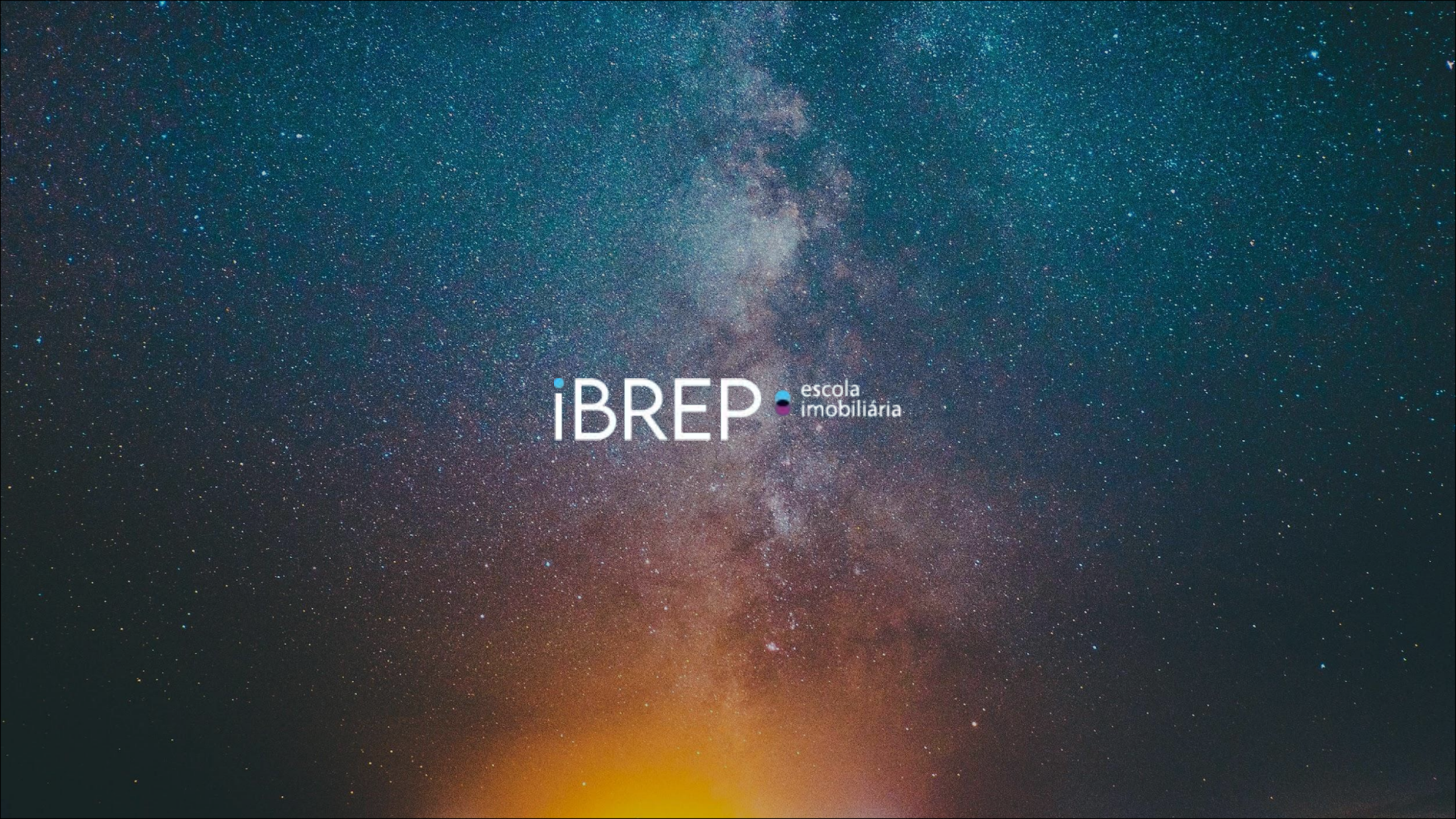
- Elementos de prova fieis à situação do imóvel, tornando seus dados conhecidos de terceiros
- Título de origem: escritura pública, instrumento particular, carta de sentença ou formal de partilha)
- Princípios: Publicidade, inscrição e prioridade, continuidade, etc.



O REGISTRO DE IMÓVEIS E A LRP

- LRP (Lei nº 6.015/1973): matrícula, registros e averbações
- Livros
- A prenotação e a qualificação registral
- “*Quem não registra não é dono*”: matrícula ≠ escritura pública ≠ contrato particular de promessa/compromisso de compra e venda





IBREP  escola
imobiliária